

03

宪法学

国家性质与国家形式

第 3 讲 | 宪法确立了怎样的国家？

本讲回答三个问题

第一学时

01

国家是什么：国体

02

人民如何行使权力：政体

03

国家与地方如何安排：国家结构

从第 1 条读国家性质

“

中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

《中华人民共和国宪法》第 1 条

从第 2 条读权力归属

“

中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

《中华人民共和国宪法》第 2 条

国体与政体怎样相连

01

第 1 条：确认国家性质

02

第 2 条：国家权力属于人民

03

第 2—3 条：人民通过人大行使国家权力

制度与机关不能画等号

人民代表大会制度

1. 国家权力的组织与运行方式
2. 本讲认识政体定位

全国人民代表大会

1. 宪法规定的具体国家机关
2. 第7讲再学具体职权

中央与地方的关系

第二学时

“

中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。

《中华人民共和国宪法》第3条

国家结构的条文入口

01

第 3 条：中央与地方职权划分

02

第 4、30 条：民族自治地方

03

第 31 条：特别行政区及其制度

结构形式与行政区划

国家结构形式

1. 看国家整体与地方的关系
2. 单一制是学理概括

行政区划

1. 看宪法列出的区域安排
2. 第 30 条列出具体行政区域

两种区域安排

01

第 4 条：民族自治地方不可分离

02

第 30 条：自治地方分三类

03

第 31 条：特别行政区制度依法律规定

国家标志在哪里

01 第 141 条：国旗与国歌

02 第 142 条：国徽

03 第 143 条：首都

三张条文卡

将第 1 条、第 2 条、第 3 条末款和第 30—31 条按国体、政体、国家结构归类。

- 1 指出每张卡的条文位置
- 2 说清三种概念各回答什么
- 3 不要把特别行政区当作另一国家

从国家性质走向基本制度

1 国体：国家的性质

2 政体：人民如何行使国家权力

3 国家结构：中央、地方与区域安排